

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

I gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata

Punto 10 del programma — i gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	I gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata	1
1.1	D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta: la ratio della vigilanza consolidata	1
1.2	D2 — Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata: due nozioni non coincidenti	3
1.3	D3 — La composizione del gruppo bancario e l'individuazione della capogruppo: l'art. 60 TUB	4
1.4	D4 — Il ruolo della capogruppo e la sua qualità di referente della vigilanza: l'art. 61 TUB	5
1.5	D5 — Il potere della capogruppo di emanare disposizioni vincolanti e i suoi limiti	7
1.6	D6 — L'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata: l'art. 65 TUB .	8
1.7	D7 — La vigilanza regolamentare su base consolidata: l'art. 67 TUB	10
1.8	D8 — Il gruppo bancario cooperativo come specie: l'art. 37-bis TUB	11

1 | I gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo III del TUB, cioè gli artt. 59-69.3, e la trama europea che li sorregge: CRR, CRD, Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico, Circolare n. 285 e Circolare n. 115. È materia che il prof. Urbani affronta volentieri partendo da una domanda di sistema — perché la vigilanza sulla singola banca non basta — per poi scendere al dettaglio degli istituti: nozione di gruppo, capogruppo, albo, poteri informativi, regolamentari, ispettivi e di intervento. Il filo logico da tenere è duplice. Sul piano sostanziale: **il gruppo è un fenomeno economicamente unitario e giuridicamente plurimo**, e la vigilanza consolidata è la tecnica con cui l'ordinamento riallinea il perimetro del controllo pubblico al perimetro del rischio effettivo. Sul piano strutturale: il Capo II si articola oggi in tre Sezioni, e la partizione non è redazionale ma concettuale — la Sezione I disciplina *il gruppo bancario* come soggetto, la Sezione II *l'ambito e l'esercizio della vigilanza su base consolidata*, che è nozione più ampia e cattura anche soggetti estranei al gruppo bancario, e la Sezione III, aggiunta dal d.lgs. n. 182/2021, *l'impresa madre intermedia* dei gruppi di Stato terzo. Chi confonde i due piani non supera la prima domanda. Un'avvertenza di metodo, che vale più di molte nozioni. Gli appunti del corso del 2022 riportano l'art. 60 TUB in una versione che **non è più vigente**: parlano di «banca italiana capogruppo» e di «società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate», citano il criterio della «rilevanza determinante» e la soglia del 40 per cento, e riportano un art. 61, comma 4, che parla di «istruzioni» della Banca d'Italia. Sono tutte formulazioni superate: il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha riscritto l'intero Capo a decorrere dal 30 novembre 2021 e il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 è intervenuto ancora, con effetto dal 9 gennaio 2026. Saperlo dire, e sapere *che cosa* è cambiato, è esattamente il giudizio autonomo che la fascia 27-30 premia. In questo capitolo ogni divergenza fra materiale d'aula e diritto vigente è segnalata.

1.1. D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta: la ratio della vigilanza consolidata

Domanda. Il TUB disciplina la vigilanza sulla singola banca agli artt. 51 e seguenti. Perché il legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere un'ulteriore disciplina per i gruppi? Quali rischi sfuggono a una vigilanza esercitata soltanto su base individuale?

Risposta da dare. Perché l'impresa bancaria moderna non coincide quasi mai con un unico soggetto giuridico, e una vigilanza che si fermi ai confini della persona giuridica finisce per

misurare un rischio diverso da quello realmente assunto. La Banca d'Italia lo dice espressamente nella Circolare n. 285: sotto il profilo di vigilanza la struttura del gruppo si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria della capogruppo, e il riconoscimento di questo disegno imprenditoriale unitario richiede l'individuazione di specifici strumenti informativi, regolamentari e ispettivi. La vigilanza consolidata nasce, in una parola, per riallineare il perimetro del controllo pubblico al perimetro del rischio effettivo.

Spiegazione. Conviene articolare la risposta indicando tre patologie tipiche che la sola vigilanza individuale non intercetta.

La prima è il **doppio computo del capitale**, quello che la letteratura anglosassone chiama *double gearing*. Se la capogruppo conferisce capitale a una controllata e quella controllata, a sua volta, ne conferisce a una sub-controllata, lo stesso euro di mezzi propri viene contato più volte: due bilanci individuali possono risultare entrambi patrimonialmente adeguati mentre il gruppo nel suo complesso è sottocapitalizzato. Il rimedio è strutturale e sta nel consolidamento: l'art. 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 impone il consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che siano filiazioni, con elisione dei rapporti interni, sicché il capitale conferito all'interno del perimetro non viene computato due volte.

La seconda è il **contagio infragruppo**. Fra società dello stesso gruppo corrono finanziamenti, garanzie, esposizioni reciproche, dipendenze operative; il dissesto di una componente non finanziaria può riverberarsi sulla banca per via patrimoniale, ma anche per via puramente reputazionale, perché il mercato non distingue fra le sigle di un medesimo marchio. Che l'ordinamento prenda sul serio questo profilo lo dimostra la disciplina delle crisi: l'art. 98, comma 2, lettera b), TUB consente di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo quando una qualsiasi società del gruppo bancario sia sottoposta a procedura concorsuale e possa esserne gravemente alterato l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

La terza è l'**arbitraggio regolamentare**. Se solo la banca è vigilata, basta allocare l'attività rischiosa presso una società del gruppo non bancaria per sottrarla ai requisiti prudenziali, conservandone però i benefici economici in capo al gruppo. È per questo che l'art. 65 TUB costruisce l'ambito soggettivo della vigilanza consolidata in modo largamente più esteso del gruppo bancario in senso stretto, arrivando a comprendere società meramente partecipate al venti per cento e società non bancarie né finanziarie controllate da una banca.

Il punto di equilibrio che il corso chiede di saper individuare emerge qui con nettezza, e la Circolare n. 285 lo formula in modo esemplare: nell'ambito della disciplina del gruppo bancario resta lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali, ma tale assetto non deve contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza su base consolidata. L'ordinamento non impone una forma di gruppo; impone che la forma prescelta resti conoscibile e controllabile.

1.2. D2 — Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata: due nozioni non coincidenti

Domanda. Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata sono la stessa cosa? Giustifichi la risposta sulla struttura del Capo II del Titolo III del TUB.

Risposta da dare. Non sono la stessa cosa, e la prova sta nel testo. Il Capo II del Titolo III del TUB, rubricato «Vigilanza su base consolidata», si apre con le definizioni dell'art. 59, collocate fuori dalle Sezioni, e si articola poi in tre Sezioni: la Sezione I, intitolata «Gruppo bancario», comprende gli artt. 60-64 e disciplina il gruppo come struttura soggettiva; la Sezione II, intitolata «Ambito ed esercizio della vigilanza», comprende gli artt. 65-69.2 e disciplina il perimetro e l'esercizio dei poteri; la Sezione III, intitolata «Impresa madre intermedia» e inserita dall'art. 1, comma 28, del d.lgs. n. 182/2021, contiene il solo art. 69.3. La vigilanza su base consolidata è il genere; la vigilanza sui gruppi bancari è una specie al suo interno. La riprova decisiva è l'art. 65, che estende i poteri consolidati ben oltre le società appartenenti a un gruppo bancario.

Spiegazione. La distinzione ha conseguenze operative precise, ed è utile esporle con ordine.

Sul versante della **Sezione I** si colloca tutto ciò che attiene all'esistenza e alla morfologia del gruppo: l'art. 60 ne definisce la composizione e individua la capogruppo; l'art. 60-bis disciplina l'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che voglia assumere quel ruolo, e l'esenzione alternativa; l'art. 60-ter, introdotto dal 9 gennaio 2026, consente di escludere tali società dal perimetro di consolidamento prudenziale; l'art. 61 definisce il ruolo della capogruppo; l'art. 61-bis, anch'esso di nuovo conio, estende alle *holding* capogruppo la disciplina delle partecipazioni rilevanti e delle operazioni straordinarie; l'art. 64 istituisce l'albo. Gli artt. 62 e 63, che gli appunti del corso ancora presuppongono, sono stati abrogati dal 30 novembre 2021 e i loro contenuti — idoneità degli esponenti e partecipazioni — sono confluiti nei rinvii dell'art. 61, comma 5.

Sul versante della **Sezione II** si colloca invece l'esercizio dei poteri, secondo la tripartizione classica che il corso ha già incontrato per la singola banca: l'art. 66 la vigilanza informativa, l'art. 67 la regolamentare, l'art. 68 l'ispettiva, con l'aggiunta dell'art. 67-ter per i poteri di intervento e dell'art. 69 per la collaborazione fra autorità. È una simmetria voluta rispetto agli artt. 51, 53 e 54 TUB, e conviene segnalarla all'orale perché mostra padronanza dell'architettura complessiva.

Che le due nozioni non coincidano si vede infine dall'esistenza di soggetti sottoposti a vigilanza consolidata pur non appartenendo ad alcun gruppo bancario. L'art. 65, comma 1, lettera c), menziona le società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca: è l'ipotesi della persona fisica al vertice, che non può essere capogruppo ma il cui controllo non può essere ignorato. La lettera i) menziona società diverse da quelle bancarie e finanziarie. La lette-

ra i-ter), aggiunta nel 2021, aggancia direttamente il perimetro al consolidamento prudenziale dell'art. 18 CRR.

1.3. D3 — La composizione del gruppo bancario e l'individuazione della capogruppo: l'art. 60 TUB

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario e chi può esserne capogruppo? Si attenga al testo vigente dell'art. 60 TUB.

Risposta da dare. Rispondo sul testo vigente dal 9 gennaio 2026, che rispetto a quello riportato negli appunti usa meno parole e comprende più ipotesi. Il comma 1 dispone che **il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate**. Il comma 2 individua poi la capogruppo in tre ipotesi alternative: la banca italiana non a sua volta controllata; la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea che soddisfi i criteri di collegamento con l'Italia; la società di partecipazione finanziaria o mista con sede in Italia ricompresa nella vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione e che controlli almeno una banca italiana.

Spiegazione. Vale la pena esporre le tre ipotesi con precisione, perché la loro articolazione riflette il passaggio dalla logica nazionale a quella europea.

La **lettera a)** è l'ipotesi più semplice: capogruppo è la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo. Si noti il criterio: non basta essere banca italiana, occorre essere *al vertice*.

La **lettera b)** contempla la *holding* — di partecipazione finanziaria o mista — con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, purché non a sua volta controllata da un soggetto che possa essere capogruppo, e purché ricorra una di tre condizioni alternative: che nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane; oppure che il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione diverso dall'Italia; oppure che la Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata. Il criterio è dunque diventato un criterio di *radicamento prudenziale*: capogruppo italiana è la *holding* del gruppo la cui vigilanza consolidata spetta alla Banca d'Italia.

La **lettera c)** riguarda infine la *holding* con sede legale in Italia che sia però inserita in un gruppo la cui vigilanza consolidata compete a un'autorità di un altro Stato dell'Unione, e che controlli almeno una banca italiana: ipotesi di sub-holding italiana all'interno di un gruppo transfrontaliero.

Va poi segnalato, perché è il punto su cui il materiale d'aula è più clamorosamente superato, che tre cose sono cambiate. Primo: la *holding* capogruppo **può avere sede in un altro Stato**

dell'Unione europea, mentre la formulazione riportata negli appunti esigeva la sede legale in Italia. Secondo: il criterio della «rilevanza determinante» delle partecipazioni bancarie e finanziarie — con la soglia del 40 per cento di cui alla nota degli appunti — è scomparso dall'art. 60, sostituito dai criteri di radicamento sopra descritti e, a monte, dalla definizione europea di società di partecipazione finanziaria con l'indicatore del 50 per cento. Terzo, e non meno importante: dal 9 gennaio 2026 **le società strumentali non fanno più parte del gruppo bancario**, perché il d.lgs. n. 208/2025 ha espunto il riferimento dal comma 1.

Su quest'ultimo punto conviene essere prudenti e dirlo: la Circolare n. 285, nel testo dell'aggiornamento in nostro possesso, riporta ancora la composizione comprensiva delle società strumentali. È una divergenza fisiologica fra fonte primaria appena modificata e normativa secondaria non ancora allineata; il rapporto di gerarchia impone di dare prevalenza al TUB, fermo restando che le società strumentali continuano a essere comprese nel consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, CRR.

Profilo	Formulazione riportata nel materiale d'aula	Testo vigente dell'art. 60 TUB
Composizione	capogruppo + società bancarie, finanziarie e strumentali controllate	capogruppo + società bancarie e finanziarie controllate
Sede della <i>holding</i> capogruppo	necessariamente in Italia	Italia o altro Stato dell'Unione europea
Criterio per la <i>holding</i>	«rilevanza determinante» delle partecipazioni (soglia 40%)	radicamento prudenziale: sole banche italiane, o attivo prevalente, o Banca d'Italia comunque autorità consolidante
Struttura dell'articolo	composizione alternativa a) e b) in un unico comma	co. 1 composizione; co. 2 individuazione della capogruppo in tre lettere

1.4. D4 — Il ruolo della capogruppo e la sua qualità di referente della vigilanza: l'art. 61 TUB

Domanda. Qual è il ruolo della capogruppo nel gruppo bancario? Perché si dice che essa è il referente della Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'art. 61, comma 1, TUB dispone che la capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. La rubrica stessa dell'articolo, riscritta dal d.lgs. n. 182/2021, è oggi «Ruolo della capogruppo». Da questa norma discende la figura che la Circolare n. 285 chiama **referente della vigilanza**: alla capogruppo è attribuito, in armonia con le disposizioni europee e con quelle che regolano il Meccanismo di Vigilanza Unico, il ruolo di referente dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

Spiegazione. Il concetto merita di essere sviluppato perché è il cuore dell'intero capitolo. Il gruppo non ha soggettività; l'autorità di vigilanza non può però dialogare con decine di società,

né imporre a ciascuna adempimenti che hanno senso solo a livello aggregato. La soluzione tecnica è la **canalizzazione**: la capogruppo diventa l'unico interlocutore, riceve i provvedimenti, li traduce in disposizioni interne, ne verifica l'attuazione e risponde verso l'autorità del risultato. Gli appunti d'aula la descrivono efficacemente come «anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo», e l'immagine è corretta purché si aggiunga che l'anello non è solo di trasmissione ma anche di responsabilità.

Sul piano del contenuto, la posizione della capogruppo si compone di quattro elementi.

Primo, le **funzioni di direzione e coordinamento** del comma 1, con l'obbligo funzionale di assicurare il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata. La Circolare n. 285 chiarisce in nota che la capogruppo è dunque responsabile per il rispetto dei requisiti prudenziali in tutto il gruppo: non è un ruolo di semplice coordinamento, è un obbligo di risultato normativo.

Secondo, la **soggezione ai controlli**: il comma 3 dispone che, ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal Capo. Se la capogruppo è banca, cumula i due statuti; se è *holding*, acquista uno statuto che altrimenti non avrebbe.

Terzo, il **potere di emanare disposizioni** del comma 4, di cui si dirà nella domanda seguente.

Quarto, l'**estensione dello statuto bancario alla holding**: il comma 5 dispone che alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli artt. 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter, nonché le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, salvo quanto previsto dall'art. 67-bis. Sono, rispettivamente, la vigilanza informativa, le comunicazioni dell'organo di controllo e dei revisori e i due canali di segnalazione delle violazioni; e, quanto ai Capi III e IV del Titolo II, la disciplina delle partecipazioni al capitale e quella dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti — istituti che conviene riprendere per esteso solo se la domanda si sposta sull'art. 61-bis. Il medesimo comma aggiunge che, nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime, sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21 TUB.

Questa struttura del comma 5 spiega anche l'abrogazione degli artt. 62 e 63, che gli appunti d'aula ancora trattano come vigenti: i loro contenuti sono stati riassorbiti qui, e l'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 182/2021 dispone che ogni riferimento a quelle norme si intenda effettuato all'art. 61.

Da ultimo, la Circolare n. 285 precisa che il ruolo di referente può essere assunto anche da soggetti diversi dalla capogruppo in due casi: dalla banca italiana designata, in caso di esenzione ai sensi dell'art. 60-bis; e dalla banca o *holding* temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-ter, comma 1, lettera d), in caso di revoca dell'autorizzazione. A questi soggetti sono attribuiti i medesimi poteri e risorse.

1.5. D5 — Il potere della capogruppo di emanare disposizioni vincolanti e i suoi limiti

Domanda. L'art. 61, comma 4, TUB attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni alle componenti del gruppo. Qual è la natura di questo potere e quali sono i suoi limiti? Può la capogruppo imporre a una controllata un'operazione pregiudizievole?

Risposta da dare. Il comma 4 dispone che **la capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo**, e che gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata. Si tratta di un potere di natura peculiare: non è il potere di direzione e coordinamento del diritto comune, ma un potere **funzionalizzato e doveroso**, il cui contenuto è determinato a monte dal provvedimento dell'autorità e il cui esercizio non è rimesso alla discrezionalità imprenditoriale della capogruppo.

Spiegazione. Da questa qualificazione discendono tutti i limiti, e conviene enumerarli perché è precisamente la parte della risposta che distingue chi ha ragionato sulla norma da chi l'ha imparata.

Il primo limite è **funzionale**. Le disposizioni dell'art. 61, comma 4, servono ad assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti della Banca d'Italia; non sono un titolo generale per impartire ordini di gestione. La Circolare n. 285 è coerente: la capogruppo emana disposizioni «per l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti nell'interesse della stabilità del gruppo dalla Banca d'Italia», e verifica l'adempimento da parte delle singole società, con particolare riguardo alla vigilanza informativa e a quella regolamentare. Fuori da questo perimetro la capogruppo dispone del solo potere di direzione e coordinamento di diritto comune, con i limiti che gli sono propri.

Il secondo limite è **teleologico**: l'interesse tutelato è la stabilità del gruppo, non l'interesse della capogruppo né quello dei suoi soci. La formula «nell'interesse della stabilità del gruppo» compare nel testo e va citata, perché è ciò che impedisce di usare lo strumento per estrarre risorse dalle controllate.

Il terzo limite è di **competenza organizzativa**. Il comma 4 obbliga gli amministratori delle società del gruppo a fornire dati e collaborazione, ma non li spossa: essi restano gli organi della propria società, con i propri doveri di diligenza e i propri obblighi verso i soci e i creditori. Le disposizioni della capogruppo sono un vincolo che essi devono attuare, non una sostituzione.

Il quarto limite è quello che la Circolare n. 285 chiama la **riconoscibilità**: le disposizioni devono essere formalizzate, perché sono oggetto di verifica da parte della capogruppo e, a monte, della vigilanza. Ed è per questo che la Circolare prescrive clausole statutarie tipiche. Lo statuto della capogruppo deve indicare che «la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo

bancario, ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo». E, specularmente, lo statuto delle controllate deve indicare che la società fa parte del gruppo e che «in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana» e che «gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse».

Quanto alla domanda finale — se la capogruppo possa imporre un'operazione pregiudizievole — la risposta è articolata. Nei limiti dell'art. 61, comma 4, ciò che la capogruppo impone non è una scelta gestionale propria ma l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità: il pregiudizio eventuale per la singola società trova la sua giustificazione nella funzione di stabilità del gruppo e nella provenienza pubblicistica del contenuto. Fuori da quei limiti, la capogruppo agisce come qualunque società che eserciti direzione e coordinamento e soggiace alle regole ordinarie, prima fra tutte la responsabilità verso i soci e i creditori della controllata.

C'è infine un profilo che va sempre ricordato, perché rovescia la prospettiva: il potere è anche un **dovere**, presidiato da conseguenze gravissime. L'art. 98, comma 2, lettera a), TUB consente di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo quando risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4; e l'art. 99, comma 2, consente la liquidazione coatta amministrativa quando quelle inadempienze siano di eccezionale gravità. Il legislatore, cioè, considera l'omesso esercizio del potere direttivo un fatto di crisi. È la prova più netta che non si tratta di una facoltà.

1.6. D6 — L'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata: l'art. 65 TUB

Domanda. Verso quali soggetti la Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata? Ci dica se l'elenco coincide con la composizione del gruppo bancario.

Risposta da dare. Non coincide affatto: lo eccede largamente. L'art. 65, comma 1, TUB, nel testo vigente dal 9 gennaio 2026, dispone che al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla Sezione II nei confronti di un elenco di soggetti che comprende, oltre alle società appartenenti a un gruppo bancario, società soltanto partecipate, società estranee al gruppo ma controllate dal medesimo vertice, società non bancarie né finanziarie e, da ultimo, tutte le società comunque incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 CRR.

Spiegazione. L'elenco vigente è il seguente, e conviene saperlo scorrere ordinatamente:

- lettera a): società appartenenti a un gruppo bancario;
- lettera b): società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

- lettera c): società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- lettera h): società che controllano almeno una banca, incluse le *holding* escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 60-ter;
- lettera i): società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario o soggetti della lettera h) ne detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;
- lettera i-bis): *holding* esentate ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro ai sensi dell'art. 60-ter;
- lettera i-ter): società, diverse da quelle già indicate, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 CRR e delle relative disposizioni attuative.

Tre osservazioni si impongono.

La prima riguarda la soglia del **venti per cento** della lettera b). È una soglia di partecipazione, non di controllo: l'ordinamento considera che una presenza significativa, ancorché non dominante, in una società bancaria o finanziaria possa essere veicolo di rischio e debba perciò essere osservabile. Si noti che la lettera b), dopo la modifica del 2025, parla di società «bancarie e finanziarie» e non più anche «strumentali», in coerenza con la nuova composizione del gruppo.

La seconda riguarda le **lettere soppresse**. Le lettere d), e), f) e g) sono state soppresse già dal d.l. n. 297/2006: le prime tre riguardavano le società finanziarie con sede in altro Stato comunitario che controllassero una capogruppo o una singola banca italiana, insieme alle loro controllate e alle partecipate al venti per cento; la lettera g) riguardava invece le società finanziarie, diverse dalla capogruppo, che controllassero almeno una banca — ed è precisamente l'ipotesi oggi riassorbita dalla lettera h). Il loro contenuto è stato per il resto riassorbito dalla nuova architettura europea. Gli appunti d'aula, che riportano soltanto le lettere a), b) e c), danno perciò un quadro parziale e per giunta ancora comprensivo delle società strumentali.

La terza, e più importante concettualmente, riguarda la **lettera i-ter**). Aggiunta dal d.lgs. n. 182/2021, essa realizza l'aggancio diretto fra il perimetro soggettivo dei poteri nazionali e il perimetro di consolidamento prudenziale europeo: qualunque società il CRR imponga di consolidare rientra, per ciò solo, nell'ambito della vigilanza consolidata. È la norma di chiusura che rende il sistema impermeabile all'arbitraggio.

Il comma 2 aggiunge infine la clausola di salvezza già ricordata: nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. Una società di gestione del risparmio inclusa nel perimetro resta vigilata come tale; una compagnia di assicurazione resta soggetta all'IVASS.

1.7. D7 — La vigilanza regolamentare su base consolidata: l'art. 67 TUB

Domanda. In che modo la Banca d'Italia esercita la vigilanza regolamentare sul gruppo bancario? Su quali materie e nei confronti di chi?

Risposta da dare. L'art. 67, comma 1, TUB dispone che, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione diverso dall'Italia, **con provvedimenti di carattere generale**, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti. La struttura è dunque: destinatario formale unico — la capogruppo; oggetto — il gruppo o sue componenti; forma — il provvedimento generale.

Spiegazione. Le materie sono elencate al medesimo comma e sono, nel testo vigente dal 9 gennaio 2026, quattro:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate.

È il calco consapevole dell'art. 53, comma 1, TUB, che elenca le stesse materie per la singola banca. Si noti però che la lettera c), relativa alle **partecipazioni detenibili**, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 208/2025 con effetto dal 9 gennaio 2026: la materia è ormai interamente governata dal CRR, e il riferimento nazionale era divenuto ridondante. Chi espone l'art. 67 elencando cinque materie riporta il testo anteriore.

Quattro disposizioni completano il quadro e conviene citarle.

Il **comma 2-bis** stabilisce che le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale prevedono la possibilità di utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, con disciplina dei requisiti e delle modalità di accertamento; e sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di altro Stato dell'Unione, la decisione compete a quell'autorità qualora entro **sei mesi** dalla presentazione della domanda non sia adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e il caso non sia stato rinviato all'ABE.

Il **comma 3** consente che le disposizioni emanate per esercitare la vigilanza consolidata tengano conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) dell'art. 65: è il ponte fra i due livelli di applicazione, che consente di far pesare sul requisito individuale ciò che accade nel perimetro allargato.

Il **comma 3-bis** dispone che la Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. È la norma che spiega perché le disposizioni della capogruppo possano essere selettive.

Il **comma 3-ter** richiama infine l'art. 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'art. 53-ter: vengono così trasposte sul piano consolidato la possibilità di sottoporre ad autorizzazione determinate operazioni e le misure macroprudenziali.

Un'ultima annotazione di sistema, che conviene offrire spontaneamente. La vigilanza regolamentare consolidata è oggi in larga misura **non nazionale**: i requisiti patrimoniali e di liquidità discendono direttamente dal CRR, regolamento di applicazione immediata; la Circolare n. 285 opera per rinvio e per esercizio delle discrezionalità nazionali. L'art. 67 conserva perciò un rilievo maggiore nelle materie non armonizzate — governo societario, controlli interni, remunerazioni — e come base giuridica dei provvedimenti particolari dell'art. 67-ter.

1.8. D8 — Il gruppo bancario cooperativo come specie: l'art. 37-bis TUB

Domanda. Il gruppo bancario cooperativo è un gruppo bancario? In che cosa si distingue dal modello ordinario e quale disciplina di vigilanza consolidata gli si applica?

Risposta da dare. È un gruppo bancario, ma di specie propria, e il legislatore lo dice con una norma di chiusura: l'art. 37-bis, comma 8, TUB dispone che **al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II**, cioè proprio la disciplina del gruppo bancario e della vigilanza su base consolidata. La specialità sta nella fonte del controllo e nella struttura proprietaria: il controllo non nasce dalla partecipazione della capogruppo sulle banche aderenti, ma da un **contratto di coesione**, e la proprietà della capogruppo è rovesciata, perché il suo capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo.

Spiegazione. Conviene esporre gli elementi strutturali, perché sono quelli che il docente chiede di confrontare con il modello ordinario.

La **composizione** è indicata al comma 1: una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale sia detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC aderenti, che eserciti direzione e coordinamento sulla base di un contratto conforme al comma 3, con **requisito minimo di patrimonio netto di un miliardo di euro**; le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e ne hanno adottato le clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'art. 59; ed eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo.

Il **contratto di coesione** è l'istituto centrale. Il comma 1, lettera a), precisa che esso assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione: è dunque il contratto, non la partecipazione, a fondare il controllo, in perfetta

coerenza con l'art. 23, comma 1, TUB, che riconosce il controllo contrattuale. Il comma 3 elenca il contenuto necessario: l'individuazione della capogruppo; i poteri di questa, che — nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC — includono l'individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi, i controlli e i poteri di influenza volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, i casi motivati in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare fino a concorrenza della maggioranza i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle aderenti, e l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni; i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune; i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà fra banche cooperative a mutualità prevalente.

Due meccanismi correttivi bilanciano l'intensità del potere. Il comma 3-bis prevede un processo di consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta ed erogazione del credito, da svolgersi mediante assemblee territoriali i cui pareri **non sono vincolanti**. Il comma 3-ter introduce il principio *risk-based*: le banche che si collocano nelle classi di rischio migliori definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi nel quadro degli indirizzi della capogruppo, li comunicano a quest'ultima che ne verifica la coerenza, e nominano i componenti dei propri organi, con un meccanismo di gradimento attenuato. Più la banca è solida, più autonomia conserva: è, in miniatura, il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interesse pubblico che il corso chiede di saper individuare.

Il comma 4 impone infine che il contratto preveda la **garanzia in solido** delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche: è l'elemento che più radicalmente distingue il gruppo bancario cooperativo da quello ordinario, dove nessuna solidarietà è imposta per legge.

Quanto ai profili organizzativi, il comma 2-bis prevede che lo statuto della capogruppo stabilisca che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri; il comma 5 assoggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia l'adesione, il rigetto delle richieste, il recesso e l'esclusione, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca; il comma 1-bis consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire autonomi gruppi provinciali, con requisito minimo di patrimonio netto stabilito dalla Banca d'Italia, ovvero di adottare in alternativa sistemi di tutela istituzionale coerenti con l'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.